

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 562 del 25/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 288 del 25/11/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

PROCEDURA FINANZA DI PROGETTO: art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore Società TAVANO Giuseppe s.r.l. con sede a Borgia (CZ) in via dirupi, n. 5.

"Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ) - Contratto di rendimento energetico".

Approvazione Verbali di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C82E22000370004 - CIG: 944701750C

CAP. 701 - COD. 1404103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di impianti di pubblica illuminazione in buona parte obsoleti sia sotto il profilo della sicurezza degli stessi che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- questa Amministrazione comunale, da tempo, promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa e per il miglioramento infrastrutturale degli impianti di pubblica illuminazione;
- la società "Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l.", con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), in ha presentato una proposta di Project Financing, assunta al protocollo dell'Ente con prot. n. 1848 del 01.04.2021, avente ad oggetto "Proposta di costituzione come soggetto promotore per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Squillace (CZ) - Contratto rendimento energetico", della durata di 15 anni con canone annuo pari ad € 56.000,00 IVA esclusa, riguardante gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Squillace;
- con deliberazione n. 47 del 28.05.2021, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiarazione di pubblica utilità e nomina promotore della proposta di affidamento in concessione, mediante Project Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del "Servizio di gestione e manutenzione, nonché adeguamento, ammodernamento tecnologico e funzionale e risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace" - Contratto rendimento energetico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 22/05/2021 è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, nel quale risulta inserita l'opera indicata in oggetto nell'annualità 2022;
- con propria determinazione a contrarre n° 478 del 13/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto del servizio dell' "Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)". Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

-con la medesima determina a contrarre n° 478 del 13/10/2022 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;
-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecomm;
-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 07/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecomm, n. 01 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	02516290794	TAVANO GIUSEPPE SRL

-con determinazione n° 556 del 22/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, così composta:

Presidente	Ing. Lupica Salvatore – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina.
Commissario	Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace.
Commissario e Segretario verbalizzante	Arch. Pittelli Orlando – dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli.

Evidenziato che:

-in data 24/11/2022 (Verbale n° 01) si è proceduto - per l'operatore economico - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno della Busta "A", risultando conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara e, pertanto, viene ammesso alle fasi successive.
Si è, quindi, passati all'esame dell'offerta tecnica contenuta all'interno della Busta "B" verificando la conformità e la completezza, riscontrando che la documentazione è conforme alle prescrizioni degli atti di gara.

Si è proseguito, in seduta riservata, all'esame ed all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica contenuta all'interno della busta "B". Valutata detta offerta tecnica, sono stati attribuiti i punteggi come analiticamente di seguito descritti:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Tecnica
1	02516290794	TAVANO GIUSEPPE S.R.L.	75,00

Si è, quindi, passati all'esame ed alla conseguente riparametrazione dell'offerta economica e dell'offerta tempo contenute all'interno della busta "C"; la Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo - della ditta partecipante ed ammessa - dato dalla sommatoria dei punteggi delle offerte tecniche, tempo ed economiche, per come segue:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Tecnica	Offerta Temporale	Offerta Economica	TOTALE
1	02516290794	TAVANO GIUSEPPE srl	75,00	5,00	20,00	100,00

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta Tavano Giuseppe srl dell'appalto di che trattasi;

Stabilito che:

-la ditta Tavano Giuseppe srl di Borgia (CZ) ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale dello 0,500 % pari ad un importo annuo netto di € 54.227,50 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
-pertanto, il valore complessivo della concessione è pari ad € 835.913,00 (€ 55.727,50 x anni 15) oltre ad IVA al 22 %;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

- occorre approvare il verbale di gara n° 1 per l'appalto in parola;
- sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di *"Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ) - Contratto di rendimento energetico"*, e segnatamente il Verbale di gara n° 01 del 24/11/2022;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta Tavano Giuseppe srl di Borgia (CZ) ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale dello 0,500 % pari ad un importo annuo netto di € 54.227,50 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge, pertanto, il valore complessivo della concessione è pari ad € 835.913,00 (€ 55.727,50 x anni 15) oltre ad IVA al 22 %;
3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

